

감사결과 처분요구서

【제 목】 FFFF용역 준공 정산 부적정

【부 서 명】 0000팀 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【행정상 조치】 시정

【지 적 내 용】

1. 업무개요

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇는 △△△△△△의 전반적인 관리 및 운영을 하고 있으며, 시설운영에 필요한 사항을 관리하기 위해 <표 1>와 같이 2023년에 FFFF용역을 추진하였다.

<표 1> 2023년 △△△△△△ FFFF용역

가. 용역명 : △△△△△△ 2023년 안내 등 용역(이하 'FFFF용역'이라 한다)
나. 용역내용 : 회원 등록 및 수납 등 안내, 시설 청소, 골프장 페어웨이 코스관리, 경기진행 등
다. 용역금액 : 1,370,961,772원
라. 용역기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(1년)
마. 용역인원 : 30명(안내 6, 청소 등 6, 코스·경기 등 18)

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따라 용역 감독자는 용역 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서·설계서 및 그 밖에 관계 서류에 따라 감독하여야 하고,

같은법 시행규칙 제65조에 따라 감독 등을 한자는 감독 결과 계약이행의 내용이 당초 계약내용에 적합하지 아니한 경우 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 등에 적어 계약담당자에게 제출하여야 한다.

따라서 용역의 감독자는 계약 관계 서류를 검토하고 그 관계 서류에 따라 과업 이행여부를 확인하며 감독업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇는 2024. 2. 1일 FFFF용역 준공검사 및 정산 결과보고를 하면서 용역계약서에 계약자는 입찰시 공시한 설계서 및 현장설명 사항 등이 계약의 일부분이며 신의에 따라 성실하게 계약상 의무를 이행하게 되어 있고,

입찰공고문 12. 보험료 등의 사후정산에 따라 용역원의 연차사용 일수는 향후 관련지침 변경 및 실제 연차사용 일수로 정산하며, 과업지시서 제19조(연차휴가 부여 및 연차수당 등 사후정산)에 따라 도급자는 정산 시 근로자 연차사용 내역 및 연차수당 지급 계좌이체 내역을 발주기관에 제출하고 근로자에게 지급한 사항 및 법령이나 규정 변경 시에도 관계 규정에 따라 연차수당을 사후정산 조치한다고 명시되어 있음에도

이를 확인하지 아니하고 <표 2>와 같이 실제 지급내역과 정산내역을 다르게 정산하여 총 4,837,927원의 금액을 과다하게 정산하였다.

<표 2> 2023년 FFFF용역 준공 시 연차수당 정산 현황

구분	계약내역	지급내역	정산내역	비고
연차수당	29,222,080원	16,385,280원	20,053,433원	일반관리비, 이윤 등 제경비 미포함

※ 빚고을골프장 제출자료 재구성

【관련자 의견 및 검토결과】

○○○○팀 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇는 과다하게 지급한 금액을 회수한다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(○○○○팀 △△△△△△관리소장)은

FFFF용역 준공 시 사후정산 되지 않고 과다하게 지급한 금액을 회수하시기 바랍니다. (행정상 시정)